



Nr. 406 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien sowie der SPD, der DDP und der WV. 28. Januar 1928, 12.30 Uhr im Reichstagsgebäude¹

R 43 I/1000, S. 49–52

Anwesend: von der RReg.: RIM v. Keudell, StS Zweigert, MinDir. v. Kameke, MinR Kaisenberg; von der DNVP: Schultz; vom Zentrum: v. Guérard, Joos; von der DVP: Zapf; von der BVP: Leicht; von der SPD: Dittmann; von der DDP: Koch-Weser, Külz, Meyer; von der WV: Drewitz, Alpers; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 12:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

Wahlrecht und Splitterparteien.

Wahlrecht und Splitterparteien.

Es wurden die in der anliegenden Zusammenstellung des Reichsministeriums des Innern (Anlage 2)² enthaltenen Vorschläge für Maßnahmen gegen Splitterparteien besprochen.

Der Abgeordnete Dittmann (S.P.D.) sprach sich dahin aus, daß seine Fraktion eventuell für die Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels zu gewinnen sein werde (I,3 der anliegenden Vorschläge); auf jeden Fall aber für den unter I,1 erwähnten Vorschlag sich ausspreche, daß auf dem amtlichen Stimmzettel nur die Wahlvorschläge der Parteien mit den Namen der Spitzenbewerber vorgedruckt werden sollten, die im letzten Reichstage mindestens durch vier Abgeordnete oder eventuell mindestens in Fraktionsstärke vertreten gewesen seien. Für die übrigen Wahlvorschläge müsse dann auf dem Stimmzettel am Schluß ein Feld zur Eintragung freigelassen werden³.

Die Abgeordneten v. Guérard (Zentrum), Zapf (D. Volkspartei), Leicht (Bayerische Volkspartei) und Koch-Weser (Demokratische Partei) sprachen sich *übereinstimmend* gegen die Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels, aber für die von dem Abgeordneten Dittmann erwähnte Möglichkeit aus, daß auf dem amtlichen Stimmzettel nur die Wahlvorschläge gewisser Parteien (Vorschlag I,1) vorgedruckt werden sollten.

¹ Zu dieser Besprechung unter dem Vorsitz des RIM hatte das RIMin. mit Schreiben vom 27.1.28 an die Fraktionsvorsitzenden von SPD, DNVP, Zentrum, DVP, DDP, WV und BVP eingeladen. Dem Einladungsschreiben waren als Besprechungsunterlagen die folgenden Aufzeichnungen des RIMin. als Anlage beigelegt: 1) „Feststellungen des Staatsgerichtshofs zur Auslegung des Artikel 17 Abs. 1 Satz 2 der Reichsverfassung“, 2) „Zusammenstellung der Vorschläge für Maßnahmen gegen Splitterparteien“ (R 43 I/1000, S. 39–47). Die Anlage 2) ist als Anlage zum obigen Besprechungsprotokoll abgedruckt.

² Siehe die Anlage zum obigen Protokoll.

³ Vgl. dazu § 5 des von Dittmann vorgelegten Entwurfs zu einem „Gesetz über Wahlvorschläge, Stimmzettel und Mandatzuteilung“, abgedr. in Anm. 4 zu Dok. Nr. 404.

Der Abgeordnete Schultz (D.Nat. Volkspartei) sprach sich gleichfalls für diesen Vorschlag aus, hielt jedoch auch die Frage einer Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels für erwägenswert.

Der Abgeordnete Drewitz (Wirtschaftliche Vereinigung) nahm nur in der Richtung Stellung, daß er sich jedenfalls mit Bestimmtheit gegen die Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels äußerte. Es bestand ferner auch *Übereinstimmung* darüber, daß, wenn man auf den amtlichen Stimmzetteln den soeben geäußerten Wünschen der Mehrheit entsprechend nur die Wahlvorschläge gewisser Parteien vordrucke, dann nur die Namen der Spitzenbewerber der Parteien vordrucken solle, die im letzten Reichstag durch mindestens vier Abgeordnete vertreten gewesen seien. Eine weitergehende Erschwerung für die Splitterparteien wurde als untunlich bezeichnet (Abstellung auf Vertretung in Fraktionsstärke).

Die übrigen in der beiliegenden Zusammenstellung enthaltenen Vorschläge wurden nur kurz erörtert und fanden keine Zustimmung. (Beteiligung der Parteien an den Kosten der Herstellung und des Versandes der amtlichen Stimmzettel, Beschränkung der auf Reichswahlvorschlag zuzuteilenden Sitze, Erhöhung der Unterschriftenzahl bei Einreichung von Wahlvorschlägen usw.).

Die Abgeordneten v. Guérard (Zentrum), Dittmann (S.P.D.) und Koch-Weser (Dem. Partei) äußerten ferner übereinstimmend den Wunsch, daß in dem zu erlassenden Reichsgesetz auch für die Länder der Erlass entsprechender Vorschriften für zulässig erklärt werden solle.

Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* werden sich zunächst noch einmal die Fraktionen mit der Angelegenheit befassen. Der Reichsminister des Innern wird erneut, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der nächsten Woche (vom 2. Februar ab) zu einer Parteiführerbesprechung einladen. Auf Wunsch des Abgeordneten Dittmann wird das Reichsministerium des Innern zu dieser Besprechung Material über die Wahlrechtsbestimmungen in den einzelnen Länder mitbringen ⁴.

[Anlage ⁵]

R 43 I/1000, S. 45–46 Umdruck

Zusammenstellung der Vorschläge für Maßnahmen gegen Splitterparteien.

Staatspolitische Gründe fordern eine Gestaltung der Wahltechnik, die die Festigung der politischen Parteien sichert, jedenfalls eine künstliche Züchtung von Zwerg- oder Splitterparteien nicht begünstigt. Als Maßnahmen gegen Splitterparteien kämen etwa folgende in Frage:

I. Im Wege der einfachen Reichsgesetzgebung für das Reichswahlverfahren:

1. Auf dem amtlichen Stimmzettel werden nur die Wahlvorschläge der Parteien mit den Namen der Spitzenbewerber vorgedruckt, die im letzten Reichstag vertreten waren, entweder

- a) mindestens durch 4 Abgeordnete, oder
- b) mindestens in Fraktionsstärke.

Für die übrigen Wahlvorschläge ist auf dem Stimmzettel am Schlusse ein Feld zur Eintragung freizulassen.

2. Beteiligung der Parteien an den Kosten der Herstellung und des Versandes der amtlichen Stimmzettel, indem

- a)

die Kosten der Herstellung und des Versandes der amtlichen Stimmzettel den Parteien auferlegt werden, die bei Einreichung der Wahlvorschläge einen der Höhe der mutmaßlichen Kosten entsprechenden Geldbetrag einzahlen. Keine unterschiedliche Behandlung der großen und kleinen, der alten und neuen Parteien.

⁴ Am 6.2.28 übersandte der RIM den Fraktionsvorsitzenden der Parteien, die an der obigen Besprechung teilgenommen hatten, eine Aufzeichnung „Das deutsche Reichs- und Landeswahlrecht. Übersicht als Material zur Frage: Wahlrecht und Splitterparteien“ (R 43 I/1000, S. 55–80). – Zum Fortgang der Beratungen über dieses Thema siehe Dok. Nr. 412, Ministerbesprechung, P. 4, dort auch Anm. 14.

⁵ Vgl. oben Anm. 1.

– b)

Auferlegung einer Geldkaution im Rahmen der mutmaßlichen Stimmzettelkosten unter Rückzahlung der Geldkaution, wenn auf den Wahlvorschlag Sitze entfallen oder soweit mit Hilfe seiner Reststimmen Sitze auf Reichswahlvorschläge zugeteilt werden ⁶.

3. Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels.

4. Zuteilung von Sitzen auf Reichswahlvorschläge nur insoweit, als Sitze in den Wahlkreisen (nicht wie bisher in Wahlkreisen und Wahlkreisverbänden) erzielt worden sind. Zur Beurteilung der Auswirkung dieser Änderung wird auf die anliegende Übersicht über die Kreis-, Verbands- und Reichswahlvorschlagssitze bei den beiden Reichstagswahlen von 1924 verwiesen ⁷.

II. Durch verfassungsänderndes Reichsgesetz:

1. Erhöhung der Unterschriftenzahl bei Einreichung von Wahlvorschlägen (unter Umständen bis zur Hälfte der Stimmenzahl, die zur Erlangung eines Mandates notwendig ist).

2. Zahlung eines Geldbetrages ohne Rücksicht auf die Stimmzettelkosten

– a)

mit Rückzahlung des Betrags, wenn Sitze in bestimmter Zahl erlangt werden,

– b)

ohne Rückzahlungsmöglichkeit.

3. Alle Maßnahmen, die auf eine reichsrechtliche Beschränkung des Landeswahlrechts durch ein Reichsrahmengesetz hinauslaufen, oder reichsrechtliche Vorschriften, welche die unter I sowie II 1 und 2 aufgeführten Maßnahmen in Erweiterung oder authentischer Auslegung des Artikel 17 Abs. 1 Satz 2 der Reichsverfassung für verfassungsmäßig zulässig erklären.

4. Sanktionierung der bestehenden, nach den Feststellungen des Staatsgerichtshofs mit der Reichsverfassung möglicherweise widersprechenden Landeswahlgesetze ⁸ durch Reichsgesetz.

⁶ Hierzu Anmerkung der Vorlage: „Es kann zweifelhaft sein, ob der Staatsgerichtshof die Heranziehung der Parteien zur Tragung der Stimmzettelkosten als eine verfassungsmäßig unzulässige Beschränkung in der Ausübung des Wahlrechts erachtet. In den bisherigen Fällen stand die Frage nicht zur Entscheidung.“

⁷ Fundort der Übersicht: R 43 I/1000, S. 47; nicht gedruckt..

⁸ Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs zur Verfassungsmäßigkeit von Landeswahlgesetzen ist nachgewiesen bei Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, S. 132, Anm. 3. Zur Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 17.12.27 betr. Hessen, Hamburg und Mecklenburg-Strelitz siehe Dok. Nr. 385, Anm. 2.

Zitierhinweis

Nr. 406 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien sowie der SPD, der DDP und der WV. 28. Januar 1928, 12.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1272–1274 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D406>